

1006436-17.2022.8.26.0606

Classe: Petição Criminal

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... que foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo mínimo legal. Teria iniciado o cumprimento da pena em 2009 e obtido livramento condicional em maio de 2013, quando iniciou o curso superior de Farmácia. Em janeiro de 2014 teria iniciado seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006436-17.2022.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006436-17.2022.8.26.0606

Classe - Assunto:

Petição Criminal - Petição intermediária

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Sirlene de Lima Domingues

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de reabilitação criminal postulada por SIRLENE DE LIMA DOMINGUES.

Argumenta a Requerente que foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo mínimo legal. Teria iniciado o cumprimento da pena em 2009 e obtido livramento condicional em maio de 2013, quando iniciou o curso superior de Farmácia. Em janeiro de 2014 teria iniciado seu trabalho como auxiliar de farmácia.

Em julho de 2015, o livramento condicional foi revogado, retornando à Requerente ao sistema prisional, agora em regime semiaberto. Porém, no mesmo mês, o livramento condicional foi restabelecido, sendo concedido indulto em 10/05/2016, declarando-se extinta a sua punibilidade. Referida decisão transitou em julgado em 23/05/2016.

No final de 2017, a Requerente teria concluído a graduação em Farmácia e tido sua filha, trabalhando, desde então, como farmacêutica, fazendo inclusive pós-graduação na área.

Argumenta já ter decorrido o prazo legal de 02 (dois) anos para a reabilitação criminal, tendo preenchido os requisitos do art. 94, CP, bem como dos arts. 743 e seguintes do CPP. Reintegrada à sociedade, requer sua reabilitação criminal.

Em parecer, o Ministério Público entendeu pela falta de interesse de agir, por

estarem os efeitos buscados pela Requerente já previstos no art. 202, LEP, sem prejuízo da expedição de ofícios ao IIRGD e ao Distribuidor Criminal (fls. 32). A Requerente se manifestou, insistindo no interesse de agir (fls. 37/38). Determinada a juntada de documentos pela Requerente (fls. 39 e 47), o que foi cumprido (fls. 42/46 e 50/51).

É o relatório.

Segundo o art. 94, CP, são requisitos para a reabilitação criminal (i) o decurso do prazo mínimo de 02 (dois) anos da extinção da pena; (ii) domicílio do condenado no país, durante esse período; (iii) demonstração efetiva de bom comportamento público e privado durante esse período; e (iv) ressarcimento do prejuízo causado pelo crime ou demonstração da absoluta impossibilidade de o fazer.

Já os arts. 743 e 744, ambos do CPP, preveem outros prazos para a reabilitação: (i) 04 (quatro) anos da extinção da pena, para condenado primário; ou (ii) 08 (oito) anos da extinção da pena, para condenado reincidente. Os demais requisitos são iguais, apenas pormenorizando como podem ser demonstrados.

Na espécie, o primeiro requisito foi cumprido pela Requerente, independentemente do prazo adotado, pois a pena foi extinta em 23/05/2016 (fls. 06/07) e esta reabilitação foi apresentada em 07/07/2022, 06 (seis) anos e alguns meses depois da extinção da pena. Anoto que a Requerente era primária quando da sua condenação (fls. 43 e 51).

Também há demonstração de que a Requerente residiu em território nacional durante todo o período, conforme documentos de fls. 08/19 e 44/46, que comprovam residência, trabalho e estudo no Brasil.

O seu bom comportamento público e privado foi demonstrado pela folha de antecedentes criminais (fls. 43 e 51), que não aponta qualquer anotação posterior à condenação; pelos certificados de conclusão de graduação e pós-graduação (fls. 08/14), pelos vínculos empregatícios formais na sua área de especialização (fls. 10/13) e pelas declarações de empregadores da Requerente (fls. 20/23).

Por fim, a Requerente foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei nº 10.826/03) e ameaça (art. 147, CP), conforme certidão de objeto e pé de fls. 06/07, nenhum deles causados de prejuízo material a vítimas, razão pela qual é impossível o cumprimento do quarto e último requisito legal, que fica dispensado.

Em suma, a Requerente cumpre todos os requisitos legais para a reabilitação criminal, havendo interesse processual em obter esta decisão judicial, independentemente dos efeitos previstos no art. 202, LEP, já que os institutos jurídicos não se confundem.

Ante o exposto, concedo a reabilitação criminal a SIRLENE DE LIMA DOMINGUES, nos termos dos arts. 93 e 94, CP, atingindo todos os efeitos da condenação.

Havendo previsão legal expressa de recurso de ofício (art. 746, CPP), subam os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao IIRGD, para que providencie o sigilo da condenação pelo processo criminal nº 0016217-37.2009.8.26.0606, ressalvadas as hipóteses do art. 202, LEP.

Sem custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA